



PROYECTO DE ORDENANZA

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE POSADAS

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

CAPÍTULO I: PRINCIPIOS DE LIBERTAD Y GASTO CERO

ARTÍCULO 1º.- Establécese el Programa «Posadas Libre para Emprender». Su fin es la eliminación de barreras administrativas innecesarias al ejercicio de la actividad comercial, basándose en tres principios fundantes:

1. Confianza en el Individuo: El ciudadano es el primer responsable de su actividad. El Estado actúa *ex post*, no *ex ante*, salvo en las categorías de riesgo que esta ordenanza define expresamente.
2. Gasto Público Cero: La implementación del presente programa se rige por los principios de eficiencia operativa y neutralidad fiscal. El Departamento Ejecutivo priorizará la utilización de los recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura ya disponibles en la administración municipal, debiendo ejecutar las adecuaciones necesarias en el marco de las partidas presupuestarias vigentes.
3. Responsabilidad del Titular: Quien ejerce una actividad comercial asume plena responsabilidad civil y administrativa por su desarrollo, con las consecuencias previstas en la presente ordenanza.

ARTÍCULO 2º.- Carta de Derechos del Emprendedor.

1. Presunción de Veracidad: La palabra del ciudadano bajo Declaración Jurada goza de presunción de veracidad. El Estado no puede exigir corroboración documental adicional de lo declarado salvo en los casos expresamente previstos en la presente ordenanza.
2. Gratuidad Administrativa: Costo cero (\$0) en todo gravamen, tasa, derecho o contribución asociada al trámite de habilitación comercial —altas, bajas, transferencias y renovaciones—, cualquiera sea la denominación que adopte en el Código Tributario Municipal. En todo lo que las disposiciones del Código Tributario vigente resulten incompatibles con este principio, prevalece la presente ordenanza por ser norma posterior y especial. El Concejo Deliberante se compromete a abocarse al tratamiento y sanción de las ordenanzas modificatorias del Código Tributario Municipal dentro de los noventa (90) días de promulgada la presente, a fin de adecuarlo a lo dispuesto en esta norma. El impacto fiscal anual estimado debe ser cuantificado por la Secretaría de Hacienda dentro de los treinta (30) días de promulgada la presente e informado al Concejo, a efectos de adoptar las compensaciones presupuestarias pertinentes.
3. Alivio Fiscal de Inicio: Doce (12) meses de exención de tributos municipales vinculados a la actividad para nuevas inversiones, aplicable conforme las condiciones del Artículo 9.
4. Dato Único y Carga del Estado: Queda estrictamente prohibido exigir al ciudadano la presentación de documentos que obren en poder del Estado o verificables mediante interoperabilidad. Este principio es operativo de manera progresiva conforme avance la integración digital del Artículo 11.



5. Acceso Universal al Trámite: El Municipio garantiza al menos un punto de asistencia presencial donde agentes capacitados realicen el trámite digital en nombre del ciudadano que así lo requiera por razones de conectividad, edad, discapacidad u otras circunstancias, sin costo adicional y durante toda la vigencia de la presente ordenanza.

CAPÍTULO II: MATRIZ DE RIESGO Y RESPONSABILIDAD

ARTÍCULO 3º.- Responsabilidad y Declaración Jurada. La presentación de la Declaración Jurada inicial, junto con la documentación de respaldo, constituye el mecanismo habilitante del sistema de confianza ciudadana establecido en la presente. El titular asume la responsabilidad civil y administrativa exclusiva por la veracidad de los datos declarados y por el cumplimiento de las condiciones de seguridad, higiene y habilitación durante toda la vigencia de la actividad. El ejercicio del control municipal posterior no exime al titular de dicha responsabilidad. La presentación de información falsa, documentación adulterada o archivos apócrifos es causal de revocación inmediata de la habilitación, clausura del establecimiento y remisión de antecedentes a la Justicia Penal. La presente ordenanza no modifica ni restringe las obligaciones de control y fiscalización que correspondan al Municipio en virtud de la normativa provincial o nacional aplicable, incluyendo sin limitación la Ley Nacional N.º 18.284 (Código Alimentario Argentino) y la normativa provincial vigente en materia de salud pública y habilitación sanitaria, las cuales continúan ejerciéndose en los plazos y modalidades que esta ordenanza establece para el control posterior.

ARTÍCULO 4º.- Categorías de Desregulación. CATEGORÍA A — Habilitación Inmediata: Locales de hasta trescientos (300) m² cuya actividad no se encuentre encuadrada en la Categoría C por sus características intrínsecas de riesgo. Se emite certificado digital con código QR en el acto. En caso de falla técnica, la Autoridad de Aplicación emite certificado provisional en papel con idéntica validez dentro de las veinticuatro (24) horas. CATEGORÍA B — Tres Días Hábiles Administrativos: Actividades de media complejidad, incluyendo locales de entre trescientos uno (301) y ochocientos (800) m² que no resulten encuadrados en Categoría C. El sistema emite automáticamente la habilitación de pleno derecho al cumplirse el plazo de tres (3) días hábiles desde el ingreso del trámite, siempre que: a) la documentación haya superado la verificación formal automatizada, y b) no se haya notificado al solicitante, dentro del primer día hábil, una observación formal fundada y específica que interrumpa el plazo. La falla técnica del sistema no interrumpe ni resetea dicho plazo. CATEGORÍA C — Riesgo Crítico: Categoría de excepción que requiere inspección previa obligatoria. Quedan incluidas las actividades que impliquen riesgo directo y significativo para la vida, la integridad física o la salud de personas. Quedan incluidas en esta categoría, con carácter enunciativo y no taxativo, las siguientes actividades: a) Establecimientos de elaboración, fraccionamiento o almacenamiento de alimentos en escala industrial o semiindustrial, conforme las definiciones de la Ley Nacional N.º 18.284 (Código Alimentario Argentino) y la normativa provincial aplicable. b) Depósitos de sustancias inflamables, explosivas o de alta toxicidad. c) Establecimientos de salud, clínicas, sanatorios y centros de atención médica o veterinaria. d) Guarderías, jardines de infantes y establecimientos de cuidado de menores. e) Establecimientos de hospedaje con más de veinte (20) habitaciones. f) Toda actividad que requiera habilitación sanitaria previa conforme normativa provincial vigente.



El Departamento Ejecutivo Municipal completa y actualiza este listado mediante decreto reglamentario dentro de los sesenta (60) días de promulgada la presente, sujeto a los siguientes límites inderogables:

1. Actividades protegidas como Categoría A: Los siguientes comercios nunca pueden ser clasificados como Categoría C: comercios minoristas de hasta 300 m², establecimientos gastronómicos de baja complejidad —cafeterías, bares, kioscos, sandwicherías y restaurantes de hasta cincuenta (50) cubiertos que no realicen elaboración industrial de alimentos—, oficinas profesionales y administrativas, comercios de indumentaria, librerías, bazares, peluquerías y estéticas sin productos químicos de alta toxicidad, y toda actividad que haya tramitado habilitación bajo régimen de bajo riesgo de la Ordenanza II-N.º 89 durante los dos años previos a la promulgación de la presente.
2. Límites a la reglamentación: La reglamentación que dicte el Departamento Ejecutivo Municipal no podrá apartarse de los principios de presunción de inocencia, celeridad y libertad por defecto establecidos en la presente ordenanza, ni desnaturalizar los derechos reconocidos al contribuyente. El decreto reglamentario debe ser comunicado fehacientemente al Concejo Deliberante dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de su dictado. Si el Concejo considerara que el decreto se aparta de los principios de esta ordenanza, iniciará de forma inmediata el proceso de modificación normativa correspondiente para dejar sin efecto las incompatibilidades verificadas y salvaguardar los derechos aquí consagrados.

Hasta tanto el Departamento Ejecutivo Municipal publique el decreto reglamentario, requieren inspección previa obligatoria únicamente aquellas actividades que manifiestamente cumplan la definición de riesgo crítico del primer párrafo de esta categoría. Toda duda se resuelve a favor de la Categoría A o B, garantizando el principio de libertad por defecto.

CAPÍTULO III: PORTABILIDAD TÉCNICA, TRANSFERENCIAS Y MANUALES

ARTÍCULO 5º.- Portabilidad de Activos Documentales. Se consagra el derecho del contribuyente a reutilizar toda documentación técnica vigente asociada al inmueble. En casos de transferencia o cambio de rubro, el Municipio tiene estrictamente prohibido exigir nueva documentación si la existente mantiene su vigencia cronológica y es compatible con el nuevo riesgo. La compatibilidad se evalúa conforme a los siguientes criterios objetivos mínimos:

1. La documentación es portable cuando la nueva actividad no implica un nivel de riesgo superior al de la actividad anterior para la cual fue emitida.
2. Los certificados de fumigación, desratización, limpieza de tanques, carga de fuego y bomberos son portables si se encuentran dentro de su período de validez original y el inmueble no ha sufrido modificaciones estructurales.
3. Los estudios de impacto ambiental o sonoro son portables si la nueva actividad no supera los niveles de impacto declarados en el estudio original.
4. Ante duda fundada sobre la compatibilidad, el inspector debe requerir opinión de la autoridad técnica competente dentro de los cinco (5) días hábiles, sin interrumpir la habilitación.

ARTÍCULO 6º.- Transferencia de Titularidad. La transferencia de la habilitación



comercial entre titulares es un derecho del contribuyente. Queda expresamente prohibido obligar al adquirente a iniciar un trámite nuevo cuando el local, la actividad y las condiciones de funcionamiento se mantienen sin modificación. El procedimiento se rige por las siguientes reglas:

1. Transferencia sin cambio de rubro ni de local — Categoría A inmediata: La transferencia de titularidad se tramita como Categoría A con emisión inmediata del nuevo certificado digital. No se exige documentación que ya obre en el sistema municipal.
2. Transferencia con cambio de rubro: El trámite sigue el régimen de categorías del Artículo 4 según las características del nuevo rubro. La documentación técnica del inmueble es portable conforme al Artículo 5.
3. Deudas del cedente: Las obligaciones tributarias del cedente no bloquean la transferencia de la habilitación al adquirente. El sistema consigna una alerta de deuda cedente visible para el adquirente antes de confirmar la transferencia. El nuevo titular opera desde el primer día con su habilitación vigente. El Municipio persigue las deudas del cedente exclusivamente por las vías de apremio correspondientes, sin afectar en modo alguno la situación del adquirente.
4. Beneficio fiscal: La transferencia de titularidad no da derecho al beneficio de exención del Artículo 9.

El trámite de transferencia es gratuito y digital conforme al Artículo 2, inciso 2. El sistema habilita automáticamente la nueva titularidad dentro del plazo de Categoría A desde el ingreso de la solicitud.

ARTÍCULO 7º.- Manuales Estándar a Costo Cero. El Municipio elabora y publica para descarga gratuita manuales operativos estándar aplicables a las principales actividades comerciales del ejido municipal. El comerciante puede completarlos y firmarlos como Declaración Jurada. El Municipio publica los primeros manuales estándar dentro de los ciento ochenta (180) días de promulgada la presente, priorizando los siguientes rubros en este orden: establecimientos gastronómicos de baja complejidad, servicios personales (peluquerías, estéticas, masajes), comercios minoristas de alimentos envasados, y servicios profesionales de atención al público. Hasta su publicación, no puede exigirse al titular la presentación de manuales como condición para la habilitación ni como fundamento de sanciones o clausuras.

ARTÍCULO 8º.- Control de Inspectores sobre Manuales. La fiscalización de los establecimientos referidos en el artículo anterior se limita a verificar la aplicación de los manuales estándar. Si el manual presentado por el comerciante presenta errores u omisiones formales, el inspector labra un Aviso de Regularización otorgando quince (15) días hábiles para corregir sin multa. Si la actividad requiere un manual profesional específico por no contar con un equivalente publicado por el Municipio, el inspector otorga un plazo perentorio para su contratación, sin proceder a clausura inmediata.

CAPÍTULO IV: INCENTIVOS Y LIBERTAD DE SALIDA

ARTÍCULO 9º.- Alivio Fiscal de Lanzamiento. La exención de doce (12) meses de tributos municipales vinculados a la actividad se otorga a contribuyentes que, al momento de la solicitud, se encuentren inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) o en el Régimen General como Responsables Inscriptos con ingresos brutos anuales que no superen el tope máximo de la categoría



más alta del Monotributo vigente al momento de la solicitud. El sistema verifica automáticamente esta condición mediante interoperabilidad con ARCA. La exención comprende todo gravamen, tasa, derecho o contribución municipal vinculada al ejercicio de la actividad habilitada, incluyendo sin limitación las tasas de inspección de seguridad e higiene, derechos de habilitación, tasas de comercio y derechos de publicidad y propaganda. No comprende las contribuciones por mejoras ni las tasas por servicios a la propiedad. El impacto presupuestario acumulado es informado trimestralmente por la Secretaría de Hacienda al Concejo Deliberante, junto con la nómina de beneficiarios, a efectos de control y eventual ajuste si el impacto fiscal supera el dos por ciento (2%) de la recaudación municipal anual proyectada. El beneficio se rige por las siguientes reglas:

1. Una sola vez por CUIT: El beneficio puede ser utilizado una única vez por contribuyente a lo largo de toda su vida tributaria municipal. El sistema verifica automáticamente el historial de beneficios al momento de la solicitud y deniega toda nueva petición cuando registra un otorgamiento previo, sin excepción.
2. Local vacante y contrato nuevo: El beneficio aplica exclusivamente cuando el emprendimiento se inicia en un inmueble totalmente inactivo y desocupado, acreditado mediante declaración jurada del solicitante, constancia de baja de habilitación anterior, o verificación cruzada con el padrón de contribuyentes activos. Se requiere además la presentación de un nuevo contrato de locación o comodato a nombre del titular.
3. Prohibición sobre fondos de comercio: Queda terminantemente excluido del beneficio cualquier tipo de transferencia de fondo de comercio, venta de llave, continuación de explotación o cambio de titularidad de un negocio en marcha.
4. Consecuencias por simulación: La simulación de cierre de actividad con el fin de acceder al beneficio dará lugar a la revocación inmediata de la exención con efecto retroactivo, la exigencia del pago de los tributos eximidos con recargos e intereses, y a la formulación de las denuncias penales correspondientes conforme a la legislación vigente.

ARTÍCULO 10º.- Cese de Actividad. El cese de actividad se otorga de forma instantánea y digital sin exigir Libre Deuda. Las obligaciones tributarias previas se reclaman por las vías de apremio correspondientes, pero el cese detiene inmediatamente la generación de nuevos cargos y mínimos impositivos. El Municipio lleva un registro permanente y actualizado de bajas, con indicación de la deuda tributaria pendiente al momento del cese cuando la hubiere. Dicho registro es consultado de manera obligatoria por el sistema al evaluar toda nueva solicitud de alta o de transferencia, a los efectos del control de simulación de cierres previsto en el Artículo 9 y de la información al adquirente prevista en el Artículo 6.

CAPÍTULO V: FISCALIZACIÓN Y DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 11º.- Modernización y Expansión del Sistema Digital de Habilitaciones. El Departamento Ejecutivo adapta y expande la plataforma digital de habilitaciones comerciales operativa en habilitacionescomerciales.posadas.gob.ar conforme a los siguientes criterios:

1. Uso de infraestructura existente: Toda adaptación y expansión del sistema se realiza sobre la plataforma municipal vigente, priorizando la utilización del



- personal técnico de planta y los recursos informáticos disponibles.
2. Implementación por fases: Primera fase —noventa (90) días desde la promulgación de la presente—: habilitaciones Categoría A con emisión inmediata de certificado digital con código QR. Segunda fase —ciento ochenta (180) días desde la promulgación—: Categorías B y C y módulo de transferencias. Los plazos son perentorios y corren desde la promulgación con independencia de la designación de la Autoridad de Aplicación y de cualquier acto administrativo previo.
 3. Interoperabilidad: El Municipio promueve activamente acuerdos de interoperabilidad con organismos provinciales y nacionales, en particular con ARCA y ATM, a los efectos de reducir cargas documentales al ciudadano y fortalecer la verificación automática de datos declarados.
 4. Transparencia: El Departamento Ejecutivo informa trimestralmente al Concejo Deliberante el estado de avance, detallando funcionalidades incorporadas, trámites procesados por categoría y eventuales dificultades técnicas.

Durante el período de adaptación, el incumplimiento de los plazos habilita los mecanismos del Artículo 12.

ARTÍCULO 12º.- Consecuencias por Incumplimiento del Estado. Vencidos los plazos de implementación establecidos en el Artículo 11 sin que las adaptaciones tecnológicas estén operativas, el Departamento Ejecutivo quedará constituido en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos, sin necesidad de interpelación o acto posterior alguno. Esta situación habilitará al Honorable Concejo Deliberante a:

1. Responsabilidad y Denuncias: La mora automática será considerada antecedente formal de incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248 del Código Penal de la Nación) y mal desempeño, facultando el inicio de las acciones legales y procesos de remoción pertinentes contra los funcionarios responsables.
2. Interpelación: Convocar de forma inmediata a los funcionarios responsables a brindar informe en sesión pública, con comparecencia obligatoria conforme al procedimiento previsto en la Carta Orgánica Municipal.
3. Acciones de Protección: Iniciar las acciones judiciales necesarias para garantizar el cumplimiento de la presente Ordenanza en resguardo de los derechos de los ciudadanos afectados por la demora administrativa.

ARTÍCULO 13º.- Gradualidad Sancionatoria. Rige el principio de «Primer Aviso» para infracciones de naturaleza formal, documental o de organización interna que no impliquen riesgo para terceros. Toda irregularidad de ese tipo da lugar exclusivamente a un Acta de Regularización con plazo para corregir, sin clausura ni multa inmediata. La imposición de clausuras procede únicamente ante:

1. Vencimiento injustificado del plazo de subsanación otorgado en un Acta de Regularización previa, siempre que la irregularidad original persista al momento de la verificación.
2. Riesgo grave e inminente para la salud pública o seguridad física, debidamente documentado por el inspector actuante mediante acta fundada que describa en forma concreta y específica el peligro verificado, las personas expuestas y la inmediatez del riesgo. Constituyen supuestos de riesgo grave e inminente, entre



otros: la manipulación de alimentos en condiciones que habiliten la proliferación de agentes patógenos; la ausencia de instalaciones básicas de saneamiento en establecimientos de atención al público; las condiciones eléctricas o estructurales que generen peligro concreto de incendio o derrumbe; y toda otra situación que el inspector fundamente con descripción concreta del peligro verificado.

3. Falsedad, adulteración documental o subida de archivos apócrifos en la Declaración Jurada inicial, lo cual deriva en clausura inmediata y remisión de los antecedentes a la Justicia Penal.

Protección en horario de atención al público: Cuando el inspector verifique una irregularidad subsanable conforme el inciso 1 durante el horario de atención al público declarado por el titular, labra el Acta de Regularización pero no ejecuta la clausura en ese momento. El plazo de subsanación comienza a correr desde el labrado del acta. Esta protección no es aplicable cuando la clausura responde a riesgo grave e inminente conforme el inciso 2 ni a falsedad documental conforme el inciso 3.

ARTÍCULO 14º.- Vigencia y Derogación. La presente ordenanza entra en plena vigencia a partir de la fecha de publicación oficial. La Ordenanza II-N.º 89 continúa en vigor mientras la plataforma digital prevista en el Artículo 11 no se encuentre plenamente operativa, garantizando en todo momento la continuidad del servicio sin interrupción ni vacío normativo. A medida que cada fase del Artículo 11 entra en operación, la Ordenanza II-N.º 89 cede progresivamente: operativa la primera fase, deja de aplicarse para Categoría A; operativa la segunda, queda íntegramente desplazada. Durante el período de coexistencia, la Ordenanza II-N.º 89 se aplica exclusivamente en lo que no resulte incompatible con los principios del Capítulo I de la presente, prevaleciendo siempre esta última por ser norma posterior y especial. La derogación total de la Ordenanza II-N.º 89 queda perfeccionada cuando el Departamento Ejecutivo Municipal comunica fehacientemente al Concejo la operatividad integral de la plataforma. El Concejo dispone de quince (15) días hábiles para verificar la operatividad y objetarla mediante ordenanza fundada. Vencido ese plazo sin objeción, la derogación queda perfeccionada de pleno derecho. Derógase toda otra norma municipal de habilitación comercial o disposición administrativa que resulte incompatible con la presente, con excepción de las disposiciones en materia de habilitación sanitaria que emanen de normativa provincial o nacional, las cuales mantienen plena vigencia.

ARTÍCULO 15º.- Los trámites de habilitación iniciados bajo el régimen de la Ordenanza II-N.º 89 con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente, continúan tramitándose conforme al procedimiento bajo el cual fueron iniciados hasta su conclusión definitiva. El titular puede optar, en cualquier momento antes de la finalización del trámite, por adecuar su solicitud al régimen de la presente Ordenanza, en cuyo caso los plazos se computan desde la fecha de la opción y se reconoce la documentación ya presentada en tanto sea compatible con los requisitos del nuevo régimen.

ARTÍCULO 16º.- Autoridad de Aplicación. Designase como Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza a la Secretaría o Dirección, según corresponda, que el Departamento Ejecutivo Municipal determine mediante decreto, dentro de los quince (15) días de su promulgación. Hasta tanto se produzca la designación formal, las funciones son ejercidas transitoriamente por el área municipal que tenga a su cargo



las habilitaciones comerciales al momento de la promulgación, con carácter permanente a todos los efectos operativos si vencido dicho plazo no se hubiese dictado el decreto de designación. La designación de la Autoridad de Aplicación no puede utilizarse como condición previa para el inicio de los plazos del Artículo 11, los cuales corren desde la promulgación con independencia de la designación.

ARTÍCULO 17º.- De Forma.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene como finalidad mejorar la dinámica comercial y productiva de nuestra ciudad mediante la creación del Programa "Posadas Libre para Emprender", estableciendo un régimen integral de desregulación administrativa y libertad económica.

Históricamente, el Estado municipal ha partido de una premisa equivocada: la presunción de desconfianza hacia el ciudadano. Bajo este paradigma, aquel vecino que decide arriesgar su capital, generar riqueza y crear empleo es tratado, desde el minuto cero, como un infractor en potencia. El sistema actual de habilitaciones comerciales lo somete a una carrera de obstáculos burocráticos, costos hundidos y demoras injustificadas antes de permitirle siquiera abrir las puertas de su negocio.

Esta hiperregulación no ha garantizado mayor seguridad ni salubridad; por el contrario, ha fomentado la informalidad, la industria de la consultoría forzosa y la frustración de cientos de emprendedores que ven cómo sus ahorros se diluyen pagando alquileres de locales vacíos mientras esperan "el sello" del funcionario de turno. Es imperativo comprender que la riqueza no la crea el Estado mediante decretos, sino el sector privado mediante el trabajo y la innovación. El rol del Estado debe limitarse a no estorbar.

El Programa "Posadas Libre para Emprender" propone un cambio de raíz, sustituyendo la lógica del control preventivo asfixiante por el principio de Confianza en el Individuo y Responsabilidad Posterior.

Mediante este proyecto, consagramos el derecho del contribuyente a iniciar su actividad de forma inmediata mediante una simple Declaración Jurada, asumiendo él la plena responsabilidad civil y penal de sus actos. El control municipal no desaparece, sino que se reubica donde debe estar: en la fiscalización posterior al inicio de la actividad (control ex post), garantizando que el cumplimiento de las normativas de seguridad e higiene no se utilice como una barrera de entrada al mercado.

La desburocratización no requiere de partidas presupuestarias extraordinarias ni de la contratación de nuevo personal. El Municipio de Posadas ya cuenta con la infraestructura tecnológica (habilitacionescomerciales.posadas.gob.ar) y el capital humano necesario para llevar adelante esta modernización.

Por ello, este proyecto establece el principio de Gasto Público Cero orientado a la eficiencia. Mandata al Departamento Ejecutivo a adaptar y expandir las plataformas existentes, priorizando la utilización de los recursos humanos y tecnológicos disponibles en la administración municipal para evitar erogaciones extraordinarias.



Protegemos así los impuestos de los posadeños, exigiendo que el Estado sea eficiente con los recursos que ya posee.

Entendemos que los primeros meses de vida de un emprendimiento son los más críticos. Por ello, el proyecto otorga un alivio fiscal real y concreto: doce (12) meses de exención de tasas municipales para todo nuevo pequeño contribuyente que inicie actividades en un local vacante.

Este beneficio no es un regalo del Estado, es una política de fomento para la resurrección de los comercios barriales. Para garantizar que el incentivo llegue a quien verdaderamente arriesga nuevo capital, el proyecto incluye cláusulas antielusión estrictas, derivando en las denuncias penales correspondientes ante cualquier simulación de cierre orientada a evadir obligaciones tributarias.

El proyecto consagra el derecho a la Portabilidad Técnica, prohibiendo al Municipio exigir nueva documentación cuando la existente mantenga su vigencia, terminando así con el negocio de los estudios técnicos repetitivos y redundantes en los cambios de rubro. Asimismo, obliga al Estado a proveer Manuales Operativos Estándar de forma gratuita, democratizando el cumplimiento normativo.

Finalmente, se establece un esquema de gradualidad sancionatoria (Principio de Primer Aviso) y se prohíbe la ejecución de clausuras por faltas menores durante el horario de atención al público, devolviéndole la tranquilidad al comerciante en sus momentos de mayor facturación.

Este proyecto no es una simple reforma de un trámite; es una declaración de principios políticos y económicos. Es el reconocimiento de que la ciudad crece gracias al esfuerzo del comerciante, el profesional y el emprendedor. Al aprobar esta ordenanza, estaremos enviando un mensaje claro: Posadas es una ciudad donde el capital es bienvenido, donde la propiedad privada se respeta y donde el Estado está al servicio de los que trabajan, y no al revés.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente Proyecto de Ordenanza.